

PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA

PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA – PARTE IV

ARTIGO 13 – Liberdade de Pensamento e de Expressão

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha.

Obs.: o art. 13 do Pacto de São José da Costa Rica é praticamente idêntico art. 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), que trata da liberdade de expressão e de pensamento. Mas é possível observar que, diferentemente da DUDH, o art. 13 do Pacto de São José da Costa Rica prevê expressamente alguns meios, como “verbalmente ou por escrito” e “em forma impressa ou artística”.

2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei a ser necessária para assegurar:

- a) o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou
- b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral pública.

Obs.: provas realizadas após a pandemia da covid-19 provavelmente irão explorar o aspecto da saúde pública.

3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões.

4. A lei pode submeter os espetáculos públicos à censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2º.

ANOTAÇÕES

5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.

Obs.: é importante ter em mente, em relação ao art. 13, que, apesar da vedação à censura prévia, em regra, existe previsão de responsabilização posterior em relação ao respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas, além da proteção da segurança nacional, da ordem pública, da saúde ou da moral públicas. . Por outro lado, vale destacar que, para garantir a liberdade de pensamento e de expressão, muitas vezes é necessário limitar o poder de atuação do Estado, como se observa na vedação a algumas condutas, tais como restrição de ingerência nos meios de comunicação.

ARTIGO 14 – Direito de Retificação ou Resposta

1. Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seus prejuízos por meios de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao público em geral, tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de difusão, sua retificação ou resposta, nas

2. Em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirá das outras responsabilidades legais em que se houver incorrido.

Obs.: além do direito de resposta, será assegurada a responsabilização legal, ou seja, o direito de resposta não é um instituto que substitui eventual responsabilização legal.

3. Para a efetiva proteção da honra e da reputação, toda publicação ou empresa jornalística, cinematográfica, de rádio ou televisão, deve ter uma pessoa responsável que não seja protegida por imunidades nem goze de foro especial.

ARTIGO 15 – Direito de Reunião

É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas. O exercício de tal direito só pode estar sujeito às restrições previstas pela lei e que sejam necessárias, numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas.

ANOTAÇÕES

Obs.: note que um dos critérios que pode justificar a restrição do direito de reunião é a proteção à saúde pública. Nessa perspectiva, poderiam ser incluídas medidas como toque de recolher e *lockdown*, utilizadas para conter a pandemia do novo coronavírus.

ARTIGO 16 – Liberdade de Associação

1. Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos, ou de qualquer outra natureza.

2. O exercício de tal direito só pode estar sujeito às restrições previstas pela lei que sejam necessárias, numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas.



Obs.: os limites ao direito de associação são os mesmos impostos ao de reunião.

3. O disposto neste artigo não impede a imposição de restrições legais, e mesmo a privação do exercício do direito de associação, aos membros das forças armadas e da polícia.

ARTIGO 17 - Proteção da Família

1. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado.

Obs.: o documento não define o que é família. Por essa razão, é preciso estar atento a possíveis questões que tentem induzir o candidato a marcar alguma alternativa que afirme, por exemplo, que a família é a “união entre homem e mulher pelo casamento etc.”

2. É reconhecido o direito do homem e da mulher de contraírem casamento e de fundarem uma família, se tiverem a idade e as condições para isso exigidas pelas leis internas, na medida em que não afetem estas o princípio da não discriminação estabelecido nesta Convenção.

ANOTAÇÕES

Obs.: apesar de fazer menção à idade, o documento não define qual seria essa idade, ou seja, não há definição quanto ao que seria maioridade para fins de casamento.

3. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos contraentes.

4. Os Estados-Partes devem tomar medidas apropriadas no sentido de assegurar a igualdade de direitos e a adequada equivalência de responsabilidades dos cônjuges quanto ao casamento, durante o casamento e em caso de dissolução do mesmo. Em caso de dissolução, serão adotadas disposições que assegurem a proteção necessária aos filhos, com base unicamente no interesse e conveniência dos mesmos.

5. A lei deve reconhecer iguais direitos tanto aos filhos nascidos fora do casamento como aos nascidos dentro do casamento.

Obs.: trata-se de uma previsão constante também na DUDH e que se repete em diversos documentos desde o início do século XX. . Em alguns documentos ainda são utilizados os termos “legítimos” e “ilegítimos”, para se referir, respectivamente, aos filhos de dentro e de fora do casamento. Mas o Pacto de São José da Costa Rica não emprega esses termos.



ARTIGO 18 – Direito ao Nome

Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de um destes. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esses direito, mediante nomes fictícios, se for necessário.

Obs.: em virtude da inspiração norte-americana do documento, utilizou-se os termos “prenome” e “nomes de seus pais”. No Brasil, esses termos equivalem a “nome” e “sobrenome”.

ARTIGO 19 – Direitos da Criança

Toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer por parte da sua família, da sociedade e do Estado.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Obs.: a proteção prevista é difusa, isto é, não cabe apenas ao Estado, mas também à família e à sociedade.

ARTIGO 20 – Direito à Nacionalidade

1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade.
2. Toda pessoa tem direito à nacionalidade do Estado em cujo território houver nascido, se não tiver direito à outra.

Obs.: o critério para o direito à nacionalidade não é o Estado em cujo território estiver morando, mas aquele em cujo território houver nascido.

3. A ninguém se deve privar arbitrariamente de sua nacionalidade nem do direito de mudá-la.

ARTIGO 21 – Direito à Propriedade Privada

1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo dos seus bens. A lei pode subordinar esse uso e gozo ao interesse social.

Obs.: diferentemente do direito interno, o documento não enumera hipóteses relativas ao “interesse social”, porque isso pode variar de país para país.

2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante o pagamento de indenização justa, por motivo de utilidade pública ou de interesse social e nos casos e na forma estabelecidos pela lei.

3. Tanto a usura como qualquer outra forma de exploração do homem pelo homem devem ser reprimidas pela lei.

Obs.: enquanto os dois primeiros incisos desse artigo tratam mais especificamente do direito à propriedade, o terceiro inciso dispõe sobre a repressão à usura.



20m

ANOTAÇÕES

ARTIGO 22 – Direito de Circulação e de Residência

Obs.: em virtude das questões envolvendo o combate à pandemia da covid-19, é importante também estar atento a aspectos envolvendo *lockdown* e medidas restritivas semelhantes.

1. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito de circular nele e de nele residir conformidade com as disposições legais.

2. Toda pessoa tem o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive do próprio.

Obs.: da mesma forma que existe o direito de saída, existe também o direito de regresso.

3. O exercício dos direitos acima mencionados não pode ser restringido senão em virtude de lei, na medida indispensável, numa sociedade democrática, para prevenir infrações penais ou para proteger a segurança nacional, a segurança ou a ordem públicas, a moral ou a saúde públicas, ou os direitos e liberdades das demais pessoas.

Obs.: mais uma vez, a saúde pública é expressamente mencionada como uma das condições em que pode haver limitação de direitos, no caso, o de circulação.

4. O exercício dos direitos reconhecidos no inciso 1 pode também ser restringido pela lei, em zonas determinadas, por motivos de interesse público.

5. Ninguém pode ser expulso do território do Estado do qual for nacional, nem ser privado do direito de nele entrar.

Obs.: trata-se do direito de regresso, ou seja, do direito de retornar ao Estado do qual for nacional.

6. O estrangeiro que se ache legalmente no território de uma Estado-Parte nesta Convenção só poderá dele ser expulso em cumprimento de decisão adotada de acordo com a lei.

7. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro, em caso de perseguição por delitos políticos ou comuns conexos com delitos políticos e de acordo com a legislação de cada estado e com os convênios internacionais.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Obs.: essa previsão também já consta na DUDH e no ordenamento jurídico interno brasileiro.

8. Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou liberdade pessoal esteja em risco de violação por causa da sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas.

9. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros.

Obs.: a análise quanto à expulsão de estrangeiros deve ser individual, não coletiva.

ARTIGO 23 – Direitos Políticos

Obs.: é importante lembrar que, quando se trata de direitos de primeira geração, a abrangência recai sobre direitos civis e políticos.

1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades:

a) de participar da direção dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos;

Obs.: a participação por meio de representantes livremente eleitos seria uma participação indireta.

b) de votar e se eleitos em eleições periódicas autênticas, realizadas por sufrágio universal e igual e por voto secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores; e

Obs.: o documento não aborda a obrigatoriedade do voto. Por essa razão, é importante atentar-se a questões que eventualmente busquem aproximar a previsão do documento com a Constituição Federal, a qual prevê a obrigatoriedade do voto.

c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país.



ANOTAÇÕES

2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades e a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivos de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação, por juiz competente, em processo penal.

Obs.: esse inciso trata de possibilidades de restrição aos direitos políticos.

ARTIGO 24 – Igualdade Perante a Lei

Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito, sem discriminação, a igual proteção da lei.

Obs.: a igualdade perante a lei significa igualdade formal, previsão típica dos direitos de primeira geração. A igualdade formal, diferentemente da igualdade material, não leva em consideração as diferenças entre os indivíduos. A igualdade material faz parte dos direitos de segunda geração (sociais, econômicos e culturais).

ARTIGO 25 – Proteção Judicial

1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízos ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais.

Obs.: trata-se de menção genérica aos remédios constitucionais, como *habeas corpus* e mandado de segurança. A menção é genérica porque esses remédios podem variar entre os países signatários da Convenção.

2. Os Estados-Partes comprometem-se:

- a) a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que interpuser tal recurso;
- b) a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e

ANOTAÇÕES

c) a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competente, de toda decisão em que se tenha considerado procedente o recurso.

Nas provas, os temas mais recorrentes têm sido o direito à vida e à integridade física. Por outro lado, no que se refere a direitos como à reunião, à locomoção e à circulação, é importante lembrar que não se tratam de direitos absolutos, que podem ser restringidos em prol do interesse público, inclusive, por critérios de saúde pública – nesses casos, estariam em choque os direitos do indivíduo e os da coletividade.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Thiago Medeiros.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
